

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5026414-47.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

IMPETRANTE: JULIO ANTONIO SCHAEFER

ADVOGADO(A): INGRID DE CARVALHO (OAB ES022363)

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE COLATINA

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, denegar a segurança, nos termos da decisão de evento 3. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme Lei 12.016/09, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de outubro de 2024.

5026414-47.2024.4.02.5001

500003368866 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5026414-47.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

IMPETRANTE: JULIO ANTONIO SCHAEFER

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE COLATINA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JULIO ANTIO SCHAEFER, nesta Turma Recursal, contra ato atribuído ao juízo da 1ª Vara Federal de Colatina. Alega que o valor atribuído à causa não superou 60 salários mínimos e que não houve qualquer renúncia expressa, pois não consta termo de renúncia e os poderes conferidos em procuração não abrangem tal possibilidade. Assim, requer o deferimento da liminar para suspensão da decisão e que os autos sejam encaminhados à Contadoria para que apresente os cálculos de modo que as 12 parcelas vencidas e as 12 vincendas não sejam limitadas a 60 salários mínimos.

De início, **indefiro** o requerimento de retirada de pauta para sustentação oral por ausência de previsão legal quando se tratar de embargos de declaração, agravo interno ou mesmo adequação/retratação, quer art. 937 do CPC, quer o próprio Regimento Interno destas Turmas Recursais (art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8/02/2019), conforme também decidido no HC 174412 AgRE, DJe 29/10/2019, ao passo que, de igual forma, descabida a sustentação em pedidos de vista, ainda que alterada a composição do julgamento posterior, conforme MS 32.375/DF, STF, DJe 18/02/2020, bem como, por fim e logicamente, quando a sustentação já tiver sido realizada anteriormente.

VOTO

A decisão de evento 3 analisou o feito, indeferindo a liminar. Confirmam-se os argumentos processo 5026414-47.2024.4.02.5001/ES, evento 3, DESPADEC1

O MPF afirmou que não tem interesse na causa, opinando pelo prosseguimento do feito (evento 11).

O impetrante opôs embargos de declaração apontando omissão na decisão por não ter deferido assistência judiciária gratuita.

Os fundamentos necessários já estão dispostos na decisão acima referida, sendo desnecessária a sua repetição. Quanto aos embargos de declaração, nada a prover, pois, em sede de Mandado de Segurança, não há condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios.

Assim, voto por denegar a segurança, nos termos da decisão de evento 3. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme Lei 12.016/09.

5026414-47.2024.4.02.5001

500003314398 .V3